

1500933-75.2020.8.26.0040

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHARLES SILVA CARDOSO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

CHARLES DA SILVA CARDOSO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 1 de março de 2020, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

2ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500933-75.2020.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500933-75.2020.8.26.0040

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHARLES SILVA CARDOSO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

CHARLES DA SILVA CARDOSO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 1 de março de 2020, no período

da tarde, na Alameda Crescencio de Alessandro, altura do nº 100, na cidade de Rincão/SP, foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para fins de tráfico, 15 porções de cocaína (eppendorfs), substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Laudo toxicológico nas fls. 42/44.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 85/89), seguida do recebimento da denúncia a fls. 95.

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas, bem como ao interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, ao passo que a defesa postulou pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas.

O réu negou, tanto na fase policial quanto em juízo, que a droga apreendida no local dos fatos lhe pertencia.

Por outro lado, a prova oral produzida em juízo não se mostrou suficiente para afastar a defesa do acusado e sua versão apresentada em seu interrogatório.

Vejamos.

Os policiais militares ouvidos esclareceram que avistaram o acusado, na companhia do adolescente Max, tendo ambos empreendido fuga ao avistarem a viatura da polícia, oportunidade em que Charles dispensou uma sacola contendo o entorpecente apreendido. Questionados pela D. Defesa, afirmaram que o local onde foi encontrada essa sacola é aberto à circulação de pessoas, trajeto normalmente utilizado para o transporte de droga entre bairros.

Em análise da prova, verifica-se que, embora os policiais militares tenham afirmado que o acusado foi quem jogou a sacola no chão, entendendo que essa afirmação, isoladamente, não é suficiente para comprovar a propriedade da droga, sendo necessários outros elementos de convencimento, que inexistem nos autos.

De fato, ainda que ele tenha jogado a sacola, de tal circunstância não decorre necessariamente a propriedade da droga, até porque ele não estava sozinho no momento da abordagem.

Soma-se a isso o fato de que, conforme relato das testemunhas, o local é utilizado por diversas pessoas que transportam drogas entre bairros.

Assim, não havendo prova suficiente sobre a propriedade da droga, desnecessária a análise de sua destinação, sendo a absolvição do réu a medida que se impõe.

Ademais, em que pese o acusado ter confessado que portava uma porção de maconha para uso próprio, verifico não ser aplicável ao caso concreto o disposto no artigo 383, caput, do CPP, pois a descrição fática da denúncia não se adequa à confissão, não possibilitando o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, julgo improcedente a ação penal para ABSOLVER o réu CHARLES DA SILVA CARDOSO, qualificados nos autos, do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Expeça-se certidão de honorários ao(a) advogado(a) nomeado(a) na forma do convênio em vigor.

P.I.C.

Americo Brasiliense, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA